



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1349 del 21/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 343 del 20/08/2026

PROPOSTA N. 2359 del 20/08/2026

**OGGETTO:** Determinazione a contrarre. SERVIZI PROFESSIONALI AFFERENTI I SERVIZI tecnici di Direzione Lavori, CSE, per l'intervento REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE CUP:C84H24000630005,CIG: BCBA16AF4C

### IL DIRIGENTE

#### **Richiamati:**

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

**Visto** l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, che istituisce un fondo, con una dotazione di 32.870.000,00 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta";

**Visto** il Piano Strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare) del Senato in data 17 maggio 2023;

**Vista** la Legge Regionale n. 28 del 11-07-1986 – Regione Calabria- Ricezione turistica all'aria aperta;

**Vista** la Legge Regionale n. 32 del 07/08/2024 avente ad oggetto: Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing;

#### **Premesso che**

-Il Ministero del Turismo con proprio protocollo Interno 0215334/24 del 27.09.2024 ha pubblicato il bando avente ad oggetto: disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta.

#### **Considerato che:**

-il Comune di Lamezia Terme, in particolare, è proprietaria di area identificata negli atti del catasto Sezione Nicastro Foglio 37 Particelle 2486- 2487, che costituisce sito perfettamente rispondente ai requisiti previsti dall'avviso pubblico;

-la proposta progettuale è finalizzata alla creazione di area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121;

- l'area individuata per la sosta camper si trova adiacente al Campo Sportivo di Capizzaglie, una zona strategicamente situata a ridosso delle arterie principali della città e a pochi minuti dal centro storico di Nicastro.

**Considerato** che il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ha elaborato la proposta progettuale di livello esecutivo denominata: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE per un costo totale pari ad euro 400.000,00;

**Specificato** che l'intervento prevede, tra le altre cose, la realizzazione di 50 stalli per camper; per come previsto dal Bando la dotazione finanziaria finanziabile per ogni stallo è pari a € 6.000,00, per un totale, nello specifico progetto, di € 300.000,00. L'importo di € 300.000,00, all'interno del Quadro Economico, è pari alla somma dei lavori "A.3" (€ 245.871,63) e della relativa IVA sui lavori "E.11.1" (€ 54.091,76). L'intervento prevede € 300.000,00 a carico dell'Ente finanziatore ed € 100.000,00 a carico del Comune di Lamezia Terme.

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 381 del 20/12/2024 di approvazione della proposta progettuale denominata: "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" con allegati agli atti lo schema di accordo di Partenariato Pubblico-Privato e il relativo schema di conto economico per area attrezzata di sosta;

**Dato atto** che in data 26/02/2026 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i reciproci obblighi, per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta;

**Visto** il Decreto del Ministero del Turismo n. 77454 del 20/05/2026 che modifica l'art. 5, comma 5, dell'Avviso n. 215334/24 del 27 settembre 2024 come segue: "Entro il 31 luglio 2026, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli appalti, i Comuni beneficiari sono tenuti ad adottare e a trasmettere al Ministero del Turismo gli accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione connessi alla realizzazione e alla gestione dell'area attrezzata di sosta che dovranno avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale, nonché del presente bando, in ogni caso non inferiore a 10 anni".

**Vista** la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 del 27/07/2026 con la quale è stato disposto che la somma complessiva pari ad euro 100.000,00 a titolo di cofinanziamento trova disponibilità come segue:

-80.000,00 Iva inclusa sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

-20.000,00 Iva inclusa sul capitolo 3961/2 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale Rs n. con la quale è stato disposto:

-di aggiudicare l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005, CIG: BC89409ED8 all'impresa D'Auria Costruzioni srl con sede legale in Lamezia Terme- Località Marinella - Via Messina n.17 P.I. : 02081110799, in possesso della qualificazione SOA richiesta dal Disciplinare di gara, per un importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in fase di gara del 32,97%, pari a € 162.969,62 di cui € 50.000,00 per

costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 2.742,25 per oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva 22% come per legge;

-di impegnare:

-in favore dell'impresa D'Auria Costruzioni srl sul capitolo 4604/0 PDC 2.02.01.09.998, esercizio 2026, bilancio 2026-2028 la somma di € 202.168,48 ( di cui imponibile euro 165.711,87 ed Iva 22% pari ad euro 36.456,61);

-incentivo tecnico art. 45 del D.lgs 36/2023 pari ad euro 5.893,44 Iva esente sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028;

#### **CONSIDERATO:**

-che per l'intervento sopra detto il RUP risulta essere la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale- Servizio 3- Programmazione Strategica e Programmi Complessi;

-che si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi PER I SERVIZI PROFESSIONALI AFFERENTI I SERVIZI tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per l'intervento denominato REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE CUP: C84H24000630005

#### **Dato atto:**

**Che**, l'importo del presente affidamento è inferiore ad € 140.000,00, per lo stesso, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs n.36/2023.

**Che**, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00, e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto.

**Atteso che** la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

-l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

-l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

-l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di

responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

**-Che** la sopra citata normativa in materia di acquisizione di beni e servizi trova nuovi termini e definizioni nel LIBRO I – PARTE II "DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI" di cui al D.Lgs 36/2023.

**-Che** il servizio dovrà svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi per i servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, di cui DM 11 ottobre 2017, G.U. n. 259 del 6 novembre 2017.

**-Che** l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**CHE** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

**CHE** ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

**CHE**, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

**CHE**, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**CHE** l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

-il fine che il contratto intende perseguire: "SERVIZI PROFESSIONALI AFFERENTI I SERVIZI tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per l'intervento denominato REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE CUP: C84H24000630005;

-l'oggetto del contratto ovvero l'affidamento dei "SERVIZI PROFESSIONALI AFFERENTI I SERVIZI tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione,

per l'intervento denominato REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE CUP: C84H24000630005;

-l'importo dell'affidamento a base di gara, pari ad € 20.000,00, oltre oneri contributivi 4% e Iva 22% se dovuta desunto dal combinato disposto dell'art. 41 comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.13 allo stesso Decreto.

-la modalità di definizione del contratto sarà mediante sottoscrizione di documento di stipula su Mepa tra le parti;

-l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

-il termine per la conclusione del solo servizio di progettazione esecutiva è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della convenzione, salvo motivate proroghe concesse dal RUP;

-effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi;

-la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023;

-che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

-nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di Garantire il rispetto del cronoprogramma di progetto;

-nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

**CHE** l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

#### **Richiamate:**

-l'istruttoria a cura del RUP dalla quale si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018.

-l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta mediante una indagine di mercato tra gli operatori del settore iscritti negli elenchi di operatori del MEPA.

-la trattativa diretta espletata sul portale MEPA, a mezzo di RDO n. 6525014 con la quale l'operatore economico Arch. Carnovale Antonio con studio in VIA DEI FRENATNI n. 1- 88046 Lamezia Terme CZ - P.IVA 02522200795 , iscritto all'Ordine degli Architetti di Catanzaro al n. 1471 è stato invitato a presentare offerta al ribasso, sull'importo a base di gara pari ad euro

20.000,00 oltre oneri contributivi 4% e Iva 22% se dovuta per l'affidamento dei servizi di che trattasi;

-l'esito dell'istruttoria della Trattativa Diretta, con la quale il predetto Operatore Economico Arch. CARNOVALE ANTONIO P.IVA 02522200795 ha presentato offerta per un totale di € 19.800,00 oltre oneri contributivi 4% e Iva 22% se dovuta, ritenuto congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

**Acquisito** agli atti il Certificato di Regolarità Contributiva prot. Inarcassa agli atti;

**Acquisito** agli atti il FAVOE 2.0 dell'operatore economico;

**Constatato**, complessivamente, il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

**Rilevato** il rispetto del principio di rotazione;

**Dato atto che:**

-il CUP riferito al presente investimento è C84H24000630005;

-il CUI riferito all'investimento è: L00301390795202600003

-è stato acquisito il CIG BCBA16AF4C tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

**CHE** il CPV (Sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici) del presente affidamento è 71000000-8;

**CHE** il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs n. 36/2023;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Ritenuto** dover impegnare la somma di € 19.800 oltre oneri contributivi 4% e Iva 22% sul capitolo 4604/0 PDC 2.02.01.09.998, esercizio 2026, bilancio 2026-2028

**Visti:**

-il D. Lgs. 267/2000;

-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;

-il Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;

-il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

**Accertato**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data indicativa emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo                           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 20/10/2026                        | 20/11/2027         | 25.122,24 ( oneri ed IVA inclusi) |

### DETERMINA

per quanto in narrativa,

**di approvare** la proposta di aggiudicazione della Trattativa Diretta Mepa n. 6525014, gara codice CIG BCBA16AF4C, a favore dell'Operatore economico Arch. Carnovale Antonio con studio in VIA DEI FRENATNI n. 1- 88046 Lamezia Terme CZ - P.IVA 02522200795 , iscritto all'Ordine degli Architetti di Catanzaro al n. 1471 afferente l'incarico professionale per i SERVIZI PROFESSIONALI AFFERENTI I SERVIZI tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per l'intervento denominato REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE CUP: C84H24000630005, CIG: BCBA16AF4C; per un importo pari ad € 19.800 oltre oneri contributivi 4% e Iva 22%, per un totale complessivo di € 25.122,24;

**di procedere** alla stipula del contratto in modalità telematica sulla piattaforma Mepa;

**di impegnare** per lo scopo la somma di € 25.122,24 (di cui imponibile 19.800,00, oneri contributivi euro 792,00 ed Iva 22% pari ad euro 4530,24) sul capitolo 4604/0 PDC 2.02.01.09.998, esercizio 2026, bilancio 2026-2028;

**di dare** atto che il RUP è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk, per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

**di disporre** che a seguito di regolare servizio e presentazione di regolare fattura elettronica contenente l'indicazione dell'impegno di spesa e del CIG BCBA16AF4C vengano predisposti appositi atti di liquidazione per come meglio stabilito agli atti;

**di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

**di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

**di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

**di specificare** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

**di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;

**di dare atto** che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

**di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2359 del 20/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 20/08/2026.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 343 del 20/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

#### IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio |        |        |         | Piano dei Conti |                            | Importo   |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|----------------------------|-----------|
|      |          |      |        | Miss.              | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice          | Descrizione                |           |
| 2026 | 4604     | 648  | 1      | 07                 | 01     | 2      | 02      | 2.02.01.09.998  | Altre infrastrutture n.a.c | 25.122,24 |

#### a favore di:

| Codice | Fornitore         |
|--------|-------------------|
| 5053   | CARNOVALE ANTONIO |

#### impegno assegnato:

| Descrizione Impegno                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione a contrarre. SERVIZI PROFESSIONALI AFFERENTI I SERVIZI tecnici di Direzione Lavori, CSE, per l'intervento REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE |

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/08/2026.

---

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.